

압류재산 감정평가 의뢰 전 실익분석 불철저

- 「압류재산 매각대행업무요강」 제16조제1항에 따르면 권리분석 및 현황과악 결과 공매할 실익이 없다고 판단되거나 매각에 영향을 미치는 타인의 권리가 존재하는 경우 등은 공매착수를 유보하고 위임관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하도록 되어 있음
- 그런데 2024. 1. 19. ▽▽세무서로부터 수임한 체납자 ▼▼▼(망) 압류재산(2024-00000-000)의 경우 수임 당시 등기상 주민번호가 실제 체납자 주민번호와 달라 위임관서의 장과 협의를 먼저 진행 후 공매 진행 여부를 결정해야 함에도 감정평가 실시 후 공매해제 하여 불필요한 감정평가비용 323천 원이 발생하는 등
- 실익 없는 재산에 대한 감정평가 후 공매 진행 없이 해제한 3건이 확인되어 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 **현지주의 조치**